

1510497-62.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... onde existem vários hotéis, em que há tráfico de drogas; se depararam com o réu em atitude suspeita, fizeram a abordagem e encontraram porções de drogas e a quantia de R\$ 50,00; ele confessou que praticava o tráfico de drogas e que fazia "programa", mas também vendia para as pessoas que solicitassem; ficaram observando o local por alguns instantes, sendo que o réu atendia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510497-62.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510497-62.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114830/2021 - 78º D.P. JARDINS, 17582243 - 78º D.P. JARDINS, 1878/21/342 - 78º D.P. JARDINS, 2114830 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOÃO MARIO SILVA ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

"JOÃO MARIO SILVA ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 27 de abril de 2021, por volta das 12:00 Horas, na Rua Guaianases, altura do numeral 134, República, nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital, recebeu, portava, transportava e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06 e laudo de constatação de fls. 09/12.

Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, policiais civis realizavam diligências investigativas e visualizara JOÃO MÁRIO em típica conduta de tráfico, posto que atenda pessoas que dele se aproximavam, delas recebendo algo e a elas entregando algo em troca, motivando abordagem para verificação.

Em busca pessoal, com o denunciado foi encontrado o entorpecente apreendido, perfazendo 15 (quinze) invólucros de maconha e uma porção maior de cocaína, contendo 0,6g (seis decigramas), além da quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em notas trocadas. Confrontado, o denunciado, informalmente, confessou a traficância flagrada. Em interrogatório formal, perante a digna Autoridade Policial, JOÃO MÁRIO silenciou (fls. 20).

A denúncia foi recebida aos 05 de maio de 2021 (fls. 65).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em sede de alegações orais, o Representante do Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Requereu, ainda, que, em caso de condenação, seja aplicado o disposto no §4 do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão punitiva procedente.

Imputa-se ao acusado a infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o qual possui a seguinte redação: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Das provas colhidas nos autos, constato que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrências, Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Constatação Preliminar e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico, cujos resultados foram positivos para substâncias entorpecentes.

A autoria também é inconteste, diante da prova oral produzida, notadamente no depoimento claro e coerente dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

A testemunha Cristiano, policial civil, disse que o réu estava hospedado em um hotel; ele desceu para entregar alguma coisa alguém; o local é conhecido como ponto de venda de drogas; com o acusado foram encontradas porções de maconha e cocaína; o local é conhecido como ponto de venda de drogas; quando ele desceu, o réu conversava e entregava algo para uma pessoa; abordaram apenas o acusado; no momento da abordagem o acusado admitiu que estava vendendo. Foi apreendida R\$ 40,00 ou R\$ 50,00 em dinheiro; visualizou ele saindo do hotel; quando o viram ele estava entre a porta do local e a calçada; somente viu ele conversando com uma pessoa; viu ele entregando algo a essa pessoa e sempre olhando para os lados, como se estivesse fazendo algo errado; as drogas e o dinheiro estavam com o acusado; não se lembra se estavam no mesmo local; o outro indivíduo saiu a passos largos.

A testemunha Andrezza, policial civil, disse que estavam fazendo patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, onde existem vários hotéis, em que há tráfico de drogas; se depararam com o réu em atitude suspeita, fizeram a abordagem e encontraram porções de drogas e a quantia de R\$ 50,00; ele confessou que praticava o tráfico de drogas e que fazia "programa", mas também vendia para as pessoas que solicitassem; ficaram observando o local por alguns instantes, sendo que o réu atendia algumas pessoas; houve a entrega de algo a alguma pessoa, tanto é que ele estava com a nota no bolso; as drogas estavam com ele; não se recorda onde estava escondida; ele estava no hotel, onde ele atendia os clientes dele; não se recorda com quantas pessoas ele conversou; no momento da abordagem a pessoa já havia saído.

Em juízo, o acusado disse que já foi condenado por tráfico; estava trabalhando quando os policiais o abordaram; estava com as drogas que iria usar com a outra pessoa; nega que tenha confessado o tráfico de drogas aos policiais; o cliente

ligou e ia fazer um programa com ele.

As provas são firmes para a condenação.

Ambos os policiais ouvidos em juízo afirmaram que estavam pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado conversando com uma pessoa e lhe entregando algo. Diante disso, fizeram a abordagem. Em revista pessoal, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína, bem como a quantia de R\$ 50,00 em dinheiro. Ao indagarem o acusado, ele admitiu que estava praticando o tráfico de drogas.

Ora, nos autos, nada há que infirme a pretensão punitiva. Pelo contrário, a apreensão das drogas, a visualização pelos policiais que ele entregou um objeto a terceira pessoa, bem como a admissão por parte do acusado informalmente, revelam que o acusado praticava a venda de substâncias entorpecentes a usuários.

Assim, reputo que a negativa do réu restou isolada do restante das provas colhidas em juízo.

As provas são firmes para a condenação.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Assim, a condenação é medida de Justiça.

1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, a natureza das drogas, notadamente a cocaína, merece maior reprovação. Aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 e 10 meses e 583 dias-multa.

2º Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da calamidade pública e ausentes atenuantes. Aumento a pena em 1/6, fixando a pena-intermediária em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

3º Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena. Entendo cabível, excepcionalmente, a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois, muito embora o acusado responda a outro processo criminal, indicando, em tese, que faz da criminalidade o seu modo de vida, certo é que não há trânsito em julgado da decisão. Por tal razão, deixo de considerar tal condenação como impedimento para a aplicação do referido redutor. Ademais disso, com base nas provas colhidas nos autos, restou demonstrado que o acusado vendia drogas a pessoas que com ele faziam programa. Assim, entendo não existir prova firme de que o réu praticava a traficância integrado a atividade organizada para a venda de drogas. Assim, aplico o reduto em 1/2, fixando a pena em 03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão e 340 dias-multa.

Regime Prisional. O regime inicial deve ser o fechado, em observância ao disposto no artigo 2º, 1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece o regime fechado para os crimes hediondos e os equiparados, bem como por ser o único apto a atender o binômio prevenção-repressão, dada que as circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis ao réu. Pelos mesmos motivos, não são cabíveis os benefícios penais e processuais penais.

DISPOSITIVO.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu JOÃO MARIO SILVA ARAUJO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal e com o artigo 2º e seguintes da Lei nº 8.072/90, à pena de 03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 340 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

O réu tem o direito de apelar em liberdade.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente"

São Paulo, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA